

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/6706

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הבטחת רצף זכויות לקצבת שאירים ליתומים צעירים),

התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 238. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 238, בהגדרה "ילד", בפסקה (2) שבה, במקום הסיפה החל במילה "שעיקר" יבוא "שמתקיים בהם אחד מאלה :

(1) עיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צבא הגנה לישראל ;

(2) הם השלימו לימודים במוסד חינוכי על-יסודי, במוסד חינוכי לפי סעיף 252(ג), או במסגרת קדם-צבאית של צבא הגנה לישראל או השלימו שנת התנדבות לפי פסקה (4) – בתקופה שעד לתחילת שירותם הצבאי הסדיר לפי חוק שירות ביטחון או התנדבותם לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית ;".

דברי הסבר

מוות של בן או בת זוג הינו אחד האירועים הטראומטיים ביותר בחיי אדם, ומשפיע באופן דרמטי על כל היבטי החיים של המשפחה – הרגשי, הכלכלי והחברתי. במקרה מוות של הורה, המשפחה כולה עוברת טלטלה וההורה הנותר נדרש להתמודד לבדו עם גידול הילדים והמשפחה, והופך ברגע להיות המפרנס היחיד ובעל הסמכות היחיד. מעבר להתמודדות עם השכול והאבל המשפיעים מטבע הדברים על התפקוד היום-יומי, ועל רמת התפקוד במקום העבודה, ההורה הנותר נאלץ להתמודד עם השלכות נוספות בעניין הטיפול בילדים. קצבת השאירים העומדת בממוצע על כ-1,600 שקלים חדשים בחודש, מהווה עבור המשפחות עוגן וסיוע כלכלי יציב בתוך מציאות רווית חוסר וודאות וחרדה כלכלית על אף סכומה הנמוך. קצבת השאירים נועדה להבטיח את כלכלתם של מי שהיו סמוכים על שולחנו של מבוטח שנפטר, ובכלל זה ילד, וכן אלמן או אלמנה, שגובה קצבתם תלוי בשאלה אם יש עמם ילד.

ההגדרה "ילד" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובעת את הזכויות לקצבת שאירים וכן משפיעה על זכויות נוספות כגון זכויות של תלויים בנפגעי עבודה,

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;

תלויים לעניין קצבת נכות ועוד.

כיום, ילדים יתומים זכאים לקצבת שארים במהלך שירותם הסדיר בצה"ל, במהלך שירות לאומי או התנדבות קהילתית וכן בזמן לימודיהם במוסד חינוכי על יסודי, לימודי עתודה, ובמסגרות קדם-צבאיות. עם זאת, יתומים אשר סיימו לימודים תיכוניים או שנת שירות, מכינה קדם-צבאית, ישיבה ועוד וממתינים למועד גיוסם לשירות צבאי סדיר, או לשירות לאומי או התנדבות קהילתית, תקופה שלעיתים אורכת מספר חודשים, אינם עונים להגדרת ילד ואינם זכאים לקצבת שארים.

בתקופה זו שבה הילד ממתין לגיוסו בתאריך שנקבע שלא בשליטתו ובהתאם לצרכי המערכת, הוא בפועל חוזר להתגורר בבית האלמן או האלמנה ונסמך על שולחן ההורה היחיד באותו האופן כפי שהיה בעת הלימודים התיכוניים, ואף יותר מהזמנים בהם היה במסגרות מחוץ לבית. בזמנים אלה הקצבה עבור האלמן או האלמנה מופחתת באופן משמעותי למרות שההוצאות נותרות על כנן ואף עולות.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שיתומים שסיימו את המסגרות האמורות וטרם הגיעו לגיל 20 ימשיכו לקבל את קצבת השארים גם בתקופת ההמתנה לגיוסם או לתחילת שירותם, על מנת לשמור על יציבות כלכלית עבור היתום ובני משפחתו.

הצעת חוק זו נוסחה בסיוע של עמותת חמניות – הבית ליתומים בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התשפ"ו (18.05.2026)